

특 허 청

통보(모범사례)

제 목	해외 지식재산 분쟁정보를 산업별 맞춤형으로 제공하여 지식재산 보호 인식 제고에 기여
관 계 기 관	한국지식재산보호원
모 범 대 상 자	한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 도제성
내 용	

한국지식재산보호원 도제성은 2023. 3. 20.부터 현재까지 지재권대응본부 분쟁정보분석실에서 국제지재권 정보 분석 및 제공 업무 등을 담당하고 있다. 이 업무는 국내 기업의 지재권 분쟁 예방과 분쟁대응 역량 강화를 위한 인프라 구축의 일환¹⁾으로 분쟁예방, 전략수립, 분쟁 대응 등 지재권 보호단계별로 관련 자료를 지식재산보호 종합포털(IP-NAVI)²⁾ 사이트를 통하여 제공하는 것이다.

한편, IP-NAVI 사이트에서는 우리 기업을 대상으로 수시로 분쟁을 일으키는 비실시특허관리기업(NPE)³⁾ 정보, 해외 법원에 제기된 지재권

1) 한국지식재산보호원 “특허분쟁 대응전략 지원 사업”은 우리기업의 지식재산권 분쟁을 미연에 방지하고 분쟁 대응 역량을 강화하기 위한 분쟁정보 및 판례동향 제공 사업

2) 일일분쟁속보, 현지 주요사건 분석, 해외 NPE 동향, 판례 심층분석 등 최신 분쟁정보를 제공하는 한국지식재산보호원(koipa) 공식 지식재산보호 종합포털 사이트

3) Non-Practicing Entity

소송 정보 등을 포함하여 최신 지재산 분쟁정보를 소개하고 있는데, 다양한 산업 분야를 망라하는 분쟁 정보를 대량으로 제공하다보니 산업 분야별 분쟁 정보나 동향 등을 쉽게 파악하기 어려운 문제점이 있었다.

특히 중소기업의 경우에는 지식재산 분쟁 정보를 스스로 챙겨볼 수 있는 시간적 여력과 전문성을 지닌 인력이 없어서, IP-NAVI 사이트에 제공되는 「일일분쟁속보」, 「주요사건 분석」을 즉시 파악하는 것이 현실적으로 불가능하고, 심지어 소송 당사자임에도 불구하고 소송 진행 상황 조차 인지하지 못하는 문제점이 있어서 이에 대한 해결책이 시급했다.

위 사람은 2023. 3. 20. 입사와 동시에 이 부서에 배치된 후, IP-NAVI 사이트 정보 제공 방식의 문제점을 파악하고 방대한 정보를 일괄적으로 전달할 것이 아니라, 각 산업별 협·단체별로 연관성과 필요성이 있는 정보를 전달하는 것이 효율적이라고 판단했다. 2023. 7월경 「NPE 모니터링 보고서」⁴⁾에서 의료기기산업협회와 디지털미디어산업진흥협회에 필요한 맞춤형 보고서를 제작하여 각 협회에 방문·전달했다.

그 결과, 협회로부터 호의적인 반응을 얻게 되었고, 이를 계기로 자동차·통신·디스플레이·게임·의료기기, 이노비즈협회(중소기업기술혁신협회)등에도 각 산업별 특성에 맞춘 보고서를 전달하여 호평을 받았다. 협·단체와 접촉

4) NPE 모니터링 보고서는 매월 1차, 2차로 나누어 제공

하기 전에는 분기별로 보고서를 제공할 계획이었는데, 협·단체와 소통 후에는 수요자의 요구를 반영하여 의약·의료기기는 분기별로 제공하고, 그 외는 이슈 발생 빈도와 시사성을 고려하여 탄력적으로 제공하기로 했다.

또한 ‘보호원’ 전문위원들이 자체적으로 작성하는 보고서 「IP 인사이트」와 해외 현지 인력이 작성하는 주요 「주요사건 보고서」 등에 대해서도 협·단체의 피드백을 반영하고, 수요자의 주목성을 끌 수 있는 글로벌 이슈와 유익한 정보를 제공하여 IP-NAVI 방문자 수와 조회 수가 늘어났고, 우리 기업의 지식재산 보호를 위해 사이트 활용도를 더욱 높였다.

최근에는 한국배터리산업협회에 관련 분쟁정보를 전달하였는데 사무국 담당자가 ‘협회 자체적으로 회원사에 업계동향 등 다양한 유료 DB를 제공하는데, 지식재산 관련 DB는 자체 제작이 어려워 제공하지 못하고 있었다.’, ‘한국지식재산보호원에서 제공하는 양질의 분쟁정보가 많은 도움이 될 것으로 기대한다.’고 말했다.

또한 종전에 인쇄물로 발송되던 보고서를 2024년 3월부터 웹페이지 형태로 제작하여 이메일로 발송함으로서 인쇄비 등 예산도 절감하였다. 아울러 특허기술 분쟁에 제한하지 않고 상표·디자인 등 종합적인 지식재산 분쟁보고서를 관련 협회에 발송하고, 협·단체 스스로 홈페이지에 게시함으로써 회원사 기업의 콘텐츠 접근성을 향상하였다.

또한 시의성 있는 콘텐츠 ‘전직 임원이 불법적으로 취득한 기밀자료를 기초로 침해 소송을 제기한 경우 ...’⁵⁾ 등을 게시하여 다수의 콘텐츠가 단시간에 조회 수 500회 이상을 기록했으며, 주요 교육·세미나 개최 시에 홍보를 철저히 하여 IP-NAVI 사이트의 인지도를 높였다. 그 결과 한국 보건산업진흥원⁶⁾ 등에서는 자사 홈페이지에 동 사이트 연결을 요청해 오는 등 IP-NAVI 사이트가 급격히 활성화 되는 효과를 유도했다.

조치할 사항 한국지식재산보호원 도제성은 지재권 분쟁 정보를 효율적으로 제공함으로써 지식재산 보호 인식 제고에 기여한 공적이 있다고 인정되어 특허청장의 표창대상자로 선정하였음을 알려드립니다.

5) IP-NAVI 사이트의 “판례분석” → “지재권 판례 심층분석” 코너에 2024. 7. 1. 게시된 콘텐츠

6) www.khidi.or.kr